

TEMA 40



MENORES INFRACTORES. MARCO JURÍDICO. PROGRAMAS Y RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS. ATENCIÓN A MENORES EN CONFLICTO SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Ley Orgánica 5/2.000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.	
1.1.- Exposición de motivos. 1.2.- Título preliminar. 1.3.- Título I. El ámbito de aplicación de la Ley. 1.4.- Título II. Las medidas. 1.5.- Conciliación o reparación entre el menor y la víctima.	
2.- Ley 4/2.023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.	
2.1.- Título III, Capítulo X: Niños menores de catorce años en conflicto con la ley.	
3.- Programas y recursos socioeducativos.	
3.1.- Competencias en materia de menores infractores en la Comunidad de Madrid. 3.2.- Principales ejes y programas de intervención dirigidos a los menores infractores.	
4.- Atención a menores en conflicto social desde los Servicios Sociales Municipales.	

O.- INTRODUCCIÓN.

El fenómeno de la delincuencia juvenil es a día de hoy uno de los problemas de más prevalencia entre nuestros adolescentes. Centrándonos en nuestro país, García y Sánchez, sistematizaron las circunstancias familiares y socioeconómicas de los menores para intentar encontrar una variación del perfil tradicional. Destacar dentro de los resultados encontrados en la vertiente psicosocial variables como el uso del tiempo libre por parte del menor o su nivel de estudios, donde se encontró que casi un 70% de los menores entrevistados había dejado de estudiar y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la calle, sin un objetivo ni meta preestablecido. Acorde con las variables a destacar en otros estudios similares, las variables relacionadas con el estilo educativo de los padres, la mayoría de jóvenes reportaron un estilo permisivo frente a otros estilos como el democrático o el autoritario.

En general, se ha estudiado, y se sigue estudiando con detalle, la delincuencia juvenil y, especialmente, el cambio de tipología delictiva que desarrollan. Aunque son muchos los que pretenden representar la delincuencia y, en concreto, la delincuencia juvenil como una alarma social, los datos no demuestran tal inseguridad objetiva, pero no deben minimizarse, ya que sí es un fenómeno complejo y genera una gran preocupación social, puesta de manifiesto en el barómetro del CIS (2019) que concluye que la inseguridad ciudadana es uno de los problemas principales de la sociedad, puesto que la sociedad española considera que puede afectarles directamente.

El propósito para comprender y explicar la delincuencia en menores, con el fin de adoptar medidas preventivas y de intervención, ha dado lugar a distintas líneas de investigación, con el objeto de considerar la relación de factores que influyen en dicho comportamiento delictivo.

La revisión realizada por **Leblanc y Robert** (2012) considera que un enfoque innovador en la prevención delictiva es aquel basado en la intervención en el ambiente, como son el entorno familiar y escolar y el barrio donde conviven (McCord et al., 2001), aunque recogen también la propuesta de Welsh y Farrigton (2007) en relación con la intervención en múltiples niveles, incluyendo la propuesta de McCord et al. (2001) referente a la intervención individual.

Una premisa fundamental para intervenir con estos menores parte de que los menores con comportamientos delictivos se encuentran en situación de riesgo por la influencia de diferentes factores. Se considera que la influencia entre los **riesgos individuales, la falta de apoyo prosocial y la exposición a las oportunidades delictivas** favorecen el riesgo global del comportamiento delictivo (Bobbio et al., 2021).

Diferentes estudios han conseguido identificar los factores de riesgo y protección que presentan mayor correlación con la conducta antisocial o delictiva en menores, pero especialmente la pretensión es y ha sido construir conglomerados configurados según las variables analizadas, que pudieran dar respuesta a la interacción de los diferentes factores de riesgo. **Redondo** (2008) publicó la versión original del modelo del **triple riesgo delictivo (MTRD),** modelo explicativo sobre la delincuencia con el que pretendía establecer una estructura metateórica global, que incorporara distintas descripciones sobre la etiología de la delincuencia, tanto de los factores de riesgo para el delito como de otros modelos integradores de esta. El modelo niega la existencia de una única causa que origine el delito, considerando que **son múltiples las causas que explican la delincuencia.**

Redondo (2015) considera que, para que los individuos manifiesten inhibición sobre ciertos comportamientos delictivos, se precisan **tres condiciones complementarias**:

• **Disposiciones y capacidades personales favorables**, como la inteligencia, las habilidades de comunicación, el autocontrol, etc., de las que está dotada, habitualmente, la mayoría de la población. Lo contrario serían los riesgos personales o características individuales, tanto congénitas como adquiridas, que complican los procesos comunes de desarrollo y socialización. Incluye las variables biológicas, las características individuales de las personas relacionadas con el pensamiento, el comportamiento y las situaciones traumáticas.

• Contar con **apoyo prosocial suficiente y continuado de su familia, y de otros estamentos sociales**, fundamentalmente en su infancia y juventud, pero también durante etapas posteriores de su vida. La identificación de tal factor de riesgo es la carencia de apoyos prosociales que entorpecen o frenan su socialización. Se considera que los individuos que experimenten mayores carencias en apoyo prosocial presentarán mayor vulnerabilidad en el momento de participar en actos delictivos. La confluencia de diversas carencias prosociales impulsará o favorecerá la conducta antisocial.

• **Estar suficientemente protegido frente a numerosas e intensas oportunidades delictivas**. El ambiente presenta oportunidades delictivas, situaciones o estímulos, tanto físicos como sociales, que facilitan las conductas infractoras. El incremento de la exposición de un individuo a objetivos y víctimas vulnerables aumentará la probabilidad de que cometan delitos. La suma de oportunidades contextuales para la comisión de actividades delictivas impulsará la aparición de otras oportunidades delictivas relacionadas.

1.- LEY ORGÁNICA 5/2.000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.

1.1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1.1.1.- LA NECESIDAD DE SUPERAR LA LEY ORGÁNICA 4/1.992.

La promulgación de la presente Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores era una necesidad impuesta por lo establecido en la **Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores**; en la **moción aprobada por el Congreso de los Diputados** el 10 de mayo de 1994, y en el artículo 19 de la vigente **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.**

- La Ley Orgánica 4/1992, promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido de 11 de junio de 1948, establece un **marco flexible para que los Juzgados de Menores** puedan determinar las medidas aplicables a éstos en cuanto infractores penales, sobre la base de valorar especialmente el interés del menor, entendiendo por menores a tales efectos a las **personas comprendidas entre los doce y los dieciséis años**. Simultáneamente, encomienda al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal, y le concede amplias facultades para acordar la terminación del proceso con la intención de evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir.

  Asimismo, configura al **equipo técnico** como instrumento imprescindible para alcanzar el objetivo que persiguen las medidas y termina estableciendo un procedimiento de naturaleza sancionadora-educativa, al que otorga todas las garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, en sintonía con lo establecido en la aludida sentencia del Tribunal Constitucional y lo dispuesto en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.

- Los principios expuestos en la **moción aprobada unánimemente por el Congreso de los Diputados el día 10 de mayo de 1994,** sobre medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor, se refieren esencialmente al establecimiento de la mayoría de edad penal en los dieciocho años y a la promulgación de "una ley penal del menor y juvenil que contemple la exigencia de responsabilidad para los jóvenes infractores que no hayan alcanzado la mayoría de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, y que tenga especialmente en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia...".
- **El artículo 19 del vigente Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, fija efectivamente la mayoría de edad penal en los dieciocho años** y exige la regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una Ley independiente. También para responder a esta exigencia se aprueba la presente Ley Orgánica, si bien lo dispuesto en este punto en el Código Penal debe ser complementado en un doble sentido. En primer lugar, asentando firmemente el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable. En segundo término, la edad límite de dieciocho años establecida por el Código Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce años, con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado.

Asimismo, han sido criterios orientadores de la redacción de la presente Ley Orgánica, como no podía ser de otra manera, los contenidos en la **doctrina del Tribunal Constitucional**, singularmente en los fundamentos jurídicos de las sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo, sobre las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los Juzgados de Menores, sin perjuicio de las modulaciones que, respecto del procedimiento ordinario, permiten tener en cuenta la naturaleza y finalidad de aquel tipo de proceso, encaminado a la adopción de unas medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas.

1.1.2.- PRINCIPIOS, CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE LA LEY.

Como consecuencia de los principios, criterios y orientaciones a que se acaba de hacer referencia, puede decirse que la redacción de la presente Ley Orgánica ha sido conscientemente guiada por los siguientes principios generales:

- Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad.

- Reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor.

- Diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en la categoría de infractores menores de edad.

- Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto.

- Competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecución.

La presente Ley Orgánica tiene ciertamente la naturaleza de disposición sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica a los menores infractores, aunque referida específicamente a la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas por el Código Penal y las restantes leyes penales especiales. Al pretender ser la reacción jurídica dirigida al menor infractor una intervención de naturaleza educativa, aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios de la norma, se pretende impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor, como el ejercicio de la acción por la víctima o por otros particulares.

Y es que en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, **el superior interés del menor**. Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, la Ley tampoco puede olvidar **el interés propio del perjudicado o víctima del hecho cometido por el menor**, estableciendo un procedimiento singular, rápido y poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daños y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para la incorporación a los autos de documentos y testimonios relevantes de la causa principal. En este ámbito de atención a los intereses y necesidades de las víctimas, la Ley introduce el principio en cierto modo revolucionario de la **responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores**.

Asimismo, la Ley regula, para procedimientos por **delitos graves cometidos por mayores de dieciséis años**, un régimen de intervención del perjudicado en orden a salvaguardar el interés de la víctima en el esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden jurisdiccional competente, sin contaminar el procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor.

Conforme a las orientaciones declaradas por el Tribunal Constitucional, anteriormente aludidas, se instaura un **sistema de garantías adecuado a la pretensión procesal**, asegurando que la imposición de la sanción se efectuará tras vencer la presunción de inocencia, pero sin obstaculizar los criterios educativos y de valoración del interés del menor que presiden este proceso, haciendo al mismo tiempo un **uso flexible del principio de intervención mínima**, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades de no apertura del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o conciliación entre el infractor y la víctima, y a los supuestos de suspensión condicional de la medida impuesta o de sustitución de la misma durante su ejecución.

La competencia corresponde a un **Juez ordinario**, que, con categoría de Magistrado y preferentemente especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos en conflicto. La posición del **Ministerio Fiscal** es relevante, en su doble condición de institución que constitucionalmente tiene encomendada la función de promover la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad, así como de los derechos de los menores, velando por el interés de éstos. El **letrado del menor** tiene participación en todas y cada una de las fases del proceso, conociendo en todo momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en todos los actos que se refieren a la valoración del interés del menor y a la ejecución de la medida, de la que puede solicitar la modificación.

En **defensa de la unidad de doctrina**, el sistema de recursos ordinario se confía a las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, que habrán de crearse, las cuales, con la inclusión de Magistrados especialistas, aseguran y refuerzan la efectividad de la tutela judicial en relación con las finalidades que se propone la Ley. En el mismo sentido, procede destacar la instauración del **recurso de casación para unificación de doctrina,** reservado a los casos de mayor gravedad, en paralelismo con el proceso penal de adultos, reforzando la garantía de la unidad de doctrina en el ámbito del derecho sancionador de menores a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Conforme a los principios señalados, se establece, inequívocamente, el **límite de los catorce años de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal** y se diferencian, en el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos, **dos tramos, de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho años**, por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas.

Se regulan expresamente, como situaciones que requieren una respuesta específica, los supuestos en los que el menor presente síntomas de enajenación mental o la concurrencia de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio Fiscal, tanto la adopción de las medidas más adecuadas al interés del menor que se encuentre en tales situaciones, como la constitución de los organismos tutelares previstos por las leyes. También se establece que las acciones u omisiones imprudentes no puedan ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado.

1.1.3.- LAS MEDIDAS.

Con arreglo a las orientaciones expuestas, la Ley establece un **amplio catálogo de medidas aplicables**, desde la referida **perspectiva sancionadora-educativa**, debiendo primar nuevamente el interés del menor en la flexible adopción judicial de la medida más idónea, dadas las características del caso concreto y de la evolución personal del sancionado durante la ejecución de la medida.

La ejecución de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las entidades públicas de protección y reforma de menores de las Comunidades Autónomas, bajo el inexcusable control del Juez de Menores.

Se mantiene el criterio de que el interés del menor tiene que ser **atendido por especialistas en las áreas de la educación y la formación**, pertenecientes a esferas de mayor inmediación que el Estado. El Juez de Menores, a instancia de las partes y oídos los equipos técnicos del propio Juzgado y de la entidad pública de la correspondiente Comunidad Autónoma, dispone de amplias facultades para suspender o sustituir por otras las medidas impuestas, naturalmente sin mengua de las garantías procesales que constituyen otro de los objetivos primordiales de la nueva regulación, o permitir la participación de los padres del menor en la aplicación y consecuencias de aquéllas.

Un interés particular revisten en el contexto de la Ley los temas de la **reparación del daño causado y la conciliación del delincuente con la víctima** como situaciones que, en aras del principio de intervención mínima, y con el concurso mediador del equipo técnico, pueden dar lugar a la no incoación o sobreseimiento del expediente, o a la finalización del cumplimiento de la medida impuesta, en un claro predominio, una vez más, de los criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevención general y que pudiera resultar contraproducente para el futuro.

La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa. La conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a disculparse. La medida se aplicará cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdón.

En la reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante la vía de la satisfacción psicológica, sino que requiere algo más: el menor ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado de reparar el daño causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones, adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia víctima o perjudicado.

En la **medida de amonestación**, el Juez, en un acto único que tiene lugar en la sede judicial, manifiesta al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para él y para la víctima han tenido o podían haber tenido tales hechos, y le formula recomendaciones para el futuro.

La **medida de prestaciones en beneficio de la comunidad**, que, en consonancia con el artículo 25.2 de nuestra Constitución, no podrá imponerse sin consentimiento del menor, consiste en realizar una actividad, durante un número de sesiones previamente fijado, bien sea en beneficio de la colectividad en su conjunto, o de personas que se encuentren en una situación de precariedad por cualquier motivo. Preferentemente, se buscará relacionar la naturaleza de la actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurídicos afectados por los hechos cometidos por el menor.

Lo característico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su realización, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo.

Las **medidas de internamiento** responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados en los casos más destacados por la violencia, la intimidación o el peligro para las personas. El objetivo prioritario de la medida es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad. La mayor o menor intensidad de tal restricción da lugar a los diversos tipos de internamiento, a los que se va a aludir a continuación. El internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores, lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean las correctas para el normal desarrollo psicológico de los menores.

- El **internamiento en régimen cerrado** pretende la adquisición por parte del menor de los suficientes recursos de competencia social para permitir un comportamiento responsable en la comunidad, mediante una gestión de control en un ambiente restrictivo y progresivamente autónomo.
- El **internamiento en régimen semiabierto** implica la existencia de un proyecto educativo en donde desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al programa y régimen interno del mismo.
- El **internamiento en régimen abierto** implica que el menor llevará a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual.
- El **internamiento terapéutico** se prevé para aquellos casos en los que los menores, bien por razón de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una programación terapéutica, no dándose, ni, de una parte, las condiciones idóneas en el menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones de riesgo que exigirían la aplicación a aquél de un internamiento en régimen cerrado.

En la **asistencia a un centro de día**, el menor es derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el propósito de proporcionar a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del día, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aquél. Lo característico del centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir también a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de acogida.

En la **medida de libertad vigilada**, el menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor también deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta Ley, el Juez puede imponerle.

La **realización de tareas socio-educativas** consiste en que el menor lleve a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social. Puede ser una medida de carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Empleada de modo autónomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participación del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado "ad hoc" por los profesionales encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes: asistir a un taller ocupacional, a un aula de educación compensatoria o a un curso de preparación para el empleo; participar en actividades estructuradas de animación sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc.

El **tratamiento ambulatorio** es una medida destinada a los menores que disponen de las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico que les ayude a superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo. Previsto para los menores que presenten una dependencia al alcohol o las drogas, y que en su mejor interés puedan ser tratados de la misma en la comunidad, en su realización pueden combinarse diferentes tipos de asistencia médica y psicológica. Resulta muy apropiado para casos de desequilibrio psicológico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad de internamiento. La diferencia más clara con la tarea socio-educativa es que ésta pretende lograr una capacitación, un logro de aprendizaje, empleando una metodología, no tanto clínica, sino de orientación psicoeducativa. El tratamiento ambulatorio también puede entenderse como una tarea socio-educativa muy específica para un problema bien definido.

La **permanencia de fin de semana** es la expresión que define la medida por la que un menor se ve obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la noche del domingo, a excepción del tiempo en que realice las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. En la práctica, combina elementos del arresto de fin de semana y de la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de la comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana.

La **convivencia con una persona, familia o grupo educativo** es una medida que intenta proporcionar al menor un ambiente de socialización positivo, mediante su convivencia, durante un período determinado por el Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la función de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el menor.

La **privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas**, es una medida accesoria que se podrá imponer en aquellos casos en los que el hecho cometido tenga relación con la actividad que realiza el menor y que ésta necesite autorización administrativa.

1.2.- TÍTULO PRELIMINAR.

1. Esta Ley se aplicará para exigir la **responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas** en el Código Penal o las leyes penales especiales.

2. Las personas a las que se aplique la presente Ley **gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados** válidamente celebrados por España.

1.3.- TÍTULO I. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.

COMPETENCIAS DE LOS JUECES DE MENORES.

1. Los **Jueces de Menores** serán competentes para **conocer de los hechos cometidos** por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para **hacer ejecutar las sentencias**, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección y reforma de menores.

2. Los Jueces de Menores serán asimismo competentes para **resolver sobre las responsabilidades civiles** derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente Ley.

3. La competencia corresponde al Juez de Menores del **lugar donde se haya cometido el hecho delictivo**.

4. La competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 580 del Código Penal corresponderá al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional *(delitos de terrorismo)*.

Corresponderá igualmente al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero.

RÉGIMEN DE LOS MENORES DE CATORCE AÑOS.

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea **menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes**. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y DE LAS PERSONAS PERJUDICADAS.

El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarán en todo momento por la protección de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por las infracciones cometidas por las personas menores de edad.

De manera inmediata se les instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas que prevé la legislación vigente, debiendo el Letrado de la Administración de Justicia derivar a la víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima competente.

Las víctimas y las personas perjudicadas tendrán **derecho a personarse y ser parte en el expediente que se incoe al efecto**, para lo cual el Letrado de la Administración de Justicia les informará en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruyéndoles de su derecho a nombrar dirección letrada o instar su nombramiento de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les informará de que, de no personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.

Quienes se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. Sin perjuicio de lo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicar a las víctimas y a las personas perjudicadas, se hayan o no personado, todas aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez de Menores, que puedan afectar a sus intereses.

En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, desista de la incoación del expediente deberá inmediatamente ponerlo en conocimiento de las víctimas y las personas perjudicadas haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la jurisdicción civil.

Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia notificará por escrito la sentencia que se dicte a las víctimas y las personas perjudicadas por la infracción penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.

Cuando la víctima lo sea de un **delito de violencia de género**, tiene derecho a que le sean notificadas por escrito, mediante testimonio íntegro, las medidas cautelares de protección adoptadas. Asimismo, tales medidas cautelares serán comunicadas a las administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean estas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole.

La víctima de un delito violento tiene **derecho a ser informada permanentemente de la situación procesal del presunto agresor**. En particular, en el caso de una medida, cautelar o definitiva, de internamiento, la víctima será informada en todo momento de los permisos y salidas del centro del presunto agresor, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir notificaciones.

BASES DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MENORES.

1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20 del vigente Código Penal *(anomalías o alteraciones psíquicas; intoxicación plena por bebidas alcohólicas, drogas tóxicas ...; alteraciones en la percepción que alteran gravemente la conciencia de la realidad)* les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender **siempre referidas al momento de la comisión de los hechos**, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL.

Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.

1.4.- TÍTULO II. LAS MEDIDAS.

DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPUESTAS A LOS MENORES Y REGLAS GENERALES DE DETERMINACIÓN DE LAS MISMAS.

1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes:

a) **Internamiento en régimen cerrado**. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.

b) **Internamiento en régimen semiabierto**. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro.

c) **Internamiento en régimen abierto**. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.

d) **Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto**. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

e) **Tratamiento ambulatorio**. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

f) **Asistencia a un centro de día**. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

g) **Permanencia de fin de semana**. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia.

h) **Libertad vigilada**. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida.

Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes:

1.ª Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.

2.ª Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.

3.ª Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.

4.ª Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.

5.ª Obligación de residir en un lugar determinado.

6.ª Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.

7.ª Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la imposibilidad del menor de continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.

i) **La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez**. Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, impedirá al menor establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.

j) **Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo**. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.

k) **Prestaciones en beneficio de la comunidad**. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.

l) **Realización de tareas socio-educativas**. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

m) **Amonestación.** Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.

n) **Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas**. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.

ñ) **Inhabilitación absoluta**. La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la medida.

2. **Las medidas de internamiento constarán de dos períodos**: el primero se llevará a cabo en el centro correspondiente, conforme a la descripción efectuada en el apartado anterior de este artículo, el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duración total no excederá del tiempo que se expresa en los artículos 9 y 10. El equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos períodos, y el Juez expresará la duración de cada uno en la sentencia.

3. Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de **modo flexible**, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la **edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor**, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El Juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma, a los efectos de la valoración del mencionado interés del menor.

4. El Juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en esta Ley con independencia de que se trate de uno o más hechos, sujetándose si procede a lo dispuesto en el artículo 11 para el enjuiciamiento conjunto de varias infracciones; pero, en ningún caso, se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase

5. Cuando la medida impuesta lo sea por la comisión de un delito de los previstos en los Capítulos I y II del Título VIII del Código Penal *(Delitos contra la libertad sexual: Agresiones sexuales y Agresiones sexuales a menores de 16 años)*, el Juez impondrá de forma accesoria, en todo caso, la obligación de someterse a **programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad**.

REGLAS ESPECIALES DE APLICACIÓN Y DURACIÓN DE LAS MEDIDAS.

1. Cuando se trate de los hechos previstos en el apartado 2 del artículo anterior, el Juez, oído el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo técnico, actuará conforme a las reglas siguientes:

a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, la medida podrá alcanzar tres años de duración. Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, dicho máximo será de ciento cincuenta horas, y de doce fines de semana si la medida impuesta fuere la de permanencia de fin de semana.

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, la duración máxima de la medida será de seis años; o, en sus respectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de dieciséis fines de semana. En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia.

2. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 138, 139 *(homicidio)*, 178, apartados 2 y 3, 179, 180, 181, apartados 2, 4, 5 y 6 *(agresiones sexuales y agresiones a menores de 16 años)*, y 571 a 580 del Código Penal *(delitos de terrorismo)*, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales **pena de prisión igual o superior a quince años**, el Juez deberá imponer las medidas siguientes:

a) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.

b) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto solo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 13, 40 y 51.1 de esta ley orgánica, cuando haya trascurrido, al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta.

3. En el caso de que el delito cometido sea alguno de los comprendidos en los artículos 571 a 580 del Código Penal, el Juez, sin perjuicio de las demás medidas que correspondan con arreglo a esta Ley, también impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor.

4. Las medidas de libertad vigilada previstas en este artículo deberán ser ratificadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección o reforma de menores al finalizar el internamiento, y se llevará a cabo por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas.

MAYORÍA DE EDAD DEL CONDENADO.

1. Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en los artículos anteriores.

2. Cuando se trate de la **medida de internamiento en régimen cerrado** y el menor alcance la edad de dieciocho años sin haber finalizado su cumplimiento, el Juez de Menores, oído el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, **podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario** conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia.

3. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, cuando las medidas de internamiento en régimen cerrado sean impuestas a quien haya cumplido **veintiún años de edad** o, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan finalizado su cumplimiento al alcanzar la persona dicha edad, el Juez de Menores, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, **ordenará su cumplimiento en centro penitenciario** conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, salvo que, excepcionalmente, entienda en consideración a las circunstancias concurrentes que procede la utilización de las medidas previstas en los artículos 13 y 51 *(sustitución de penas)* de la presente Ley o su permanencia en el centro en cumplimiento de tal medida cuando el menor responda a los objetivos propuestos en la sentencia.

PRESCRIPCIÓN.
1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben: 1.º Con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de los hechos delictivos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal o cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes penales especiales con pena de prisión igual o superior a quince años. 2.º A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a diez años. 3.º A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave. 4.º Al año, cuando se trate de un delito menos grave. 5.º A los tres meses, cuando se trate de una falta. 2. Las medidas que tengan una duración superior a los dos años prescribirán a los tres años. Las restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana

1.5.- CONCILIACIÓN O REPARACIÓN ENTRE EL MENOR Y LA VÍCTIMA.

La L.O. 5/2000 establece en el Art. 19 la posibilidad del **sobreseimiento del expediente** abierto a un menor infractor, por **conciliación o reparación entre el menor y la víctima**, atendiendo a ciertos factores que tienen que ver con la gravedad de los hechos denunciados, pero también a las circunstancias personales del menor.

Se establecen tres fórmulas posibles:

- **La conciliación entre las partes.**
- **La reparación del daño causado.**
- **En aquellos supuestos que sea propuesta por el Equipo Técnico asesor, una actividad educativa determinada a realizar, contando con el compromiso previo del menor.**

La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor tiene la consideración de finalizador del proceso judicial iniciado.

- La **conciliación** tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a disculparse. La medida se tendrá por realizada cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe y la persona ofendida lo acepte y le otorgue su perdón.
- En la **reconciliación** el menor ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado reparando el daño causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones adaptadas a las necesidades del sujeto cuyo beneficiario sería la propia víctima o perjudicado.

Las **soluciones extrajudiciales** son, por tanto. el conjunto de actuaciones que permite el desistimiento por parte del Ministerio Fiscal de la continuación del expediente, señalando un conjunto de fórmulas o procedimientos diferenciados, en función de que se produzca un encuentro y acuerdo entre las partes, o que la tarea reparadora sea directa o indirecta en relación al daño ocasionado, o que se haya orientado determinados contenidos educativos.

Las **soluciones extrajudiciales** tienen un sentido y propuesta marcadamente educativa, a través de los procesos de mediación que se llevan a efecto por los profesionales.

El artículo 19 de la **L.O, 5/2.000** establece que:

1. También podrá el **Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente**, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe.

El desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá producida la **conciliación** cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte sus disculpas, y se entenderá por **reparación** el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relación con la responsabilidad civil.

3. El correspondiente equipo técnico realizará las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado, a los efectos indicados en los apartados anteriores, e informará al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.

4. Una vez producida la conciliación o cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima o perjudicado por el delito o falta cometido, o cuando una u otros no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con remisión de lo actuado.

5. En el caso de que el menor no cumpliera la reparación o la actividad educativa acordada, el Ministerio Fiscal continuará la tramitación del expediente.

6. En los casos en los que la víctima del delito o falta fuere menor de edad o incapaz, el compromiso al que se refiere el presente artículo habrá de ser asumido por el representante legal de la misma, con la aprobación del Juez de Menores.

2.- LEY 4/2.023, DE 22 DE MARZO, DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2.1.- TÍTULO III. CAPÍTULO X. NIÑOS MENORES DE CATORCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY.

En la Comunidad de Madrid el concepto de "**menor en conflicto social**" se planteó en la **Ley 6/1.995 de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid**, actualmente derogada. En dicha ley se consideraba adolescentes en conflicto social **"aquellos menores que hubieran cumplido doce años, cuya conducta altera de manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente aceptadas, con riesgo, al menos, de causar prejuicios a terceros".**

En la actual Ley de Infancia, **Ley 4/2.023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid,** ya no se hace referencia al concepto de "menor en conflicto social". Podemos destacar dos artículos relacionados con este concepto:

- En su artículo 33.3. se hace referencia a que "los **niños que hayan cometido actos de violencia** deberán recibir **apoyo especializado, particularmente socioeducativo**, orientado a la promoción del buen trato y la prevención de conductas violentas, con el fin de incidir en los factores de riesgo y evitar la reincidencia".
- El **capítulo X del Título III,** con el **artículo 126**, hace referencia a los "**niños menores de catorce años en conflicto con la Ley".**

  1. La intervención con los niños menores de catorce años a los que, con arreglo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, no les es exigible responsabilidad con arreglo a dicha ley, estará orientada a:

  a) Ofrecer a los niños infractores una respuesta protectora, preventiva, educativa y de intervención especializada, preferentemente en su entorno social más próximo, centrada en la eliminación de las causas de la comisión de tales conductas, en la asunción de responsabilidades y en la reparación del daño causado, en su caso.

  b) Ofrecer información, orientación, acompañamiento y, en su caso, atención psicológica, tanto a los niños como a sus familias.

  c) Proporcionar formación específica y ofrecer ayudas, apoyos y programas de acompañamiento, formación y capacitación parental a los padres, tutores o guardadores.

  2. La intervención a realizar con estos niños y sus familias se recogerá en un plan de seguimiento, que será elaborado por los equipos multidisciplinares de los servicios sociales de las entidades locales. En él se detallarán los objetivos que se plantean, las medidas e intervenciones a desarrollar, así como los medios con los que se contará en su aplicación. Se valorará, especialmente, la realización de actividades de mediación con la víctima.

  Si la conducta realizada fuera de carácter violento, pudiera ser constitutiva de un delito contra la libertad o indemnidad sexual, de violencia de género, de trata de seres humanos o que implique una radicalización en el sentido de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 8/2021, de 4 de junio, el plan de seguimiento deberá incluir formación específica que prevenga de estas conductas violentas.

  3. Sin perjuicio de todo lo anterior, la administración competente tendrá que valorar la posibilidad de que exista una situación de riesgo o desamparo y, en su caso, iniciar el procedimiento correspondiente.

2.- PROGRAMAS Y RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS.

2.1.- COMPETENCIAS EN MATERIA DE MENORES INFRACTORES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Mediante **Ley 3/2.004, de 10 de diciembre**, se crea en la Comunidad de Madrid –sustituyendo en sus funciones al Área de Menores en Conflicto Social del IMMF- la **Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).**

Según el Preámbulo esta Ley viene amparada por toda la legislación que obliga a los poderes públicos a salvaguardar el interés de los menores –tanto desde el ámbito de la protección como desde la reforma-. La Ley Orgánica 5/2.000 además, atribuía las competencias relacionadas con la ejecución de las medidas a las Comunidades Autónomas.

La legislación posterior en materia de menores infractores planteaba que estas competencias debían ser asumidas desde la Consejerías con competencias en materia de Justicia (actual **Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local)**, con lo que se hacía necesario una reestructuración organizativa, creando un nuevo organismo que asumiera estas competencias.

Se crea el **Organismo Autónomo de carácter administrativo** Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor adscrito a la Consejería competente en materia de justicia.

Al Organismo Autónomo Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor le corresponde la **ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores.**

2.2.- PRINCIPALES EJES Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DIRIGIDOS A LOS MENORES INFRACTORES.

2.2.1.- CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece la existencia de **centros específicos para la ejecución de medidas judiciales de internamiento** impuestas a los menores, distintos de los centros previstos para los mayores de edad penal.

A tenor de lo establecido en la mencionada Ley Orgánica, entre las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores se incluye el internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y de fin de semana, además del internamiento terapéutico por deshabituación de drogas y por salud mental, en cualquiera de los regímenes citados.

En su artículo 45, la Ley Orgánica 5/2000 establece que la competencia administrativa de la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores corresponde a las Comunidades Autónomas. En este sentido, la Comunidad de Madrid dispone de seis Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, dependientes de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.

Además de la intervención específica asociada a perfiles de población y factores de riesgo relacionados con el comportamiento delictivo, en virtud de los diversos convenios de colaboración suscritos por la Agencia, en todos los centros se desarrolla un conjunto de programas destinados a los menores internos con el objetivo común de lograr su reinserción plena en la sociedad.

Denominación.	**Régimen de internamiento.**	**Población atendida y perfil.**	**Programas de intervención.**
Altamira.	Semiabierto/abierto	Masculina. 14/15 años. . Medidas cautelares y firmes.	. PCTET [1]. . PPRR.
El Laurel.	Cerrado /semiabierto/abierto	Masc./Femenina . Maltrato famil. . Violencia género. . Padres.	. PCTET. . PPRR. . PIMFA. . VIOPAR. . PARES.
El Lavadero.	Cerrado /semiabierto/abierto	Masc./Femenina. . General. . Medidas cautelares y firmes. . Terapéutico por consumo drogas.	. PCTET. . PPRR. . P. Enlace.
El Madroño.	Cerrado/semiabiert.	Masc./Femenina. . General. . Madre con hijos.	. PCTET. . PPRR. . PAMG.
Renasco.	Semiabierto/abierto	Masculina. . General. . Medidas cautelares y firmes.	. PCTET. . PPRR.
Teresa de Calcuta.	Cerrado/Semiab/ Terapéutico.	Masc./Femenina. . General. . Terapéutico por salud mental.	. PCTET. . PPRR. . PTETAGSJ. . PSM.

[1] PCTET: Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores Infractores.
PPRR: Programa para la Predicción del Riesgo de Reincidencia.
VIOPAR: Programa de Violencia en la Relación de Pareja.
PARES: Programa de Paternidad Responsable.
P ENLACE: Programa de Intervención en el Consumo de Drogas.
PAMG: Programa de Atención a madres gestantes y/o con hijos menores de tres años.
PTETAGSJ: Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales Juveniles.
PSM: Programa de Salud Mental.
PIMFA: Programa de Intervención por Maltrato Familiar Ascendente.

		. Agresores sexuales.	

2.2.2.- ÁREA DE MENORES EN CONFLICTO SOCIAL.

A través de los Programas y los Técnicos de la Agencia que supervisan y apoyan a los menores sujetos al cumplimiento de las medidas de medio abierto, se establecen las coordinaciones necesarias con todos los recursos y dispositivos, tanto públicos como de entidades colaboradoras, que atienden y desarrollan los proyectos educativos, formativos, de salud, deportivos, de ocio y tiempo libre, y en general de participación social de los menores y jóvenes.

Programa de Ejecución de Medidas en Medio Abierto.	Del conjunto de medidas establecidas en el Art. 7 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores vigente, se denominan medidas de medio abierto a: a.- Tratamiento ambulatorio. b.- Asistencia a un Centro de Día. c.- Permanencia de fin de semana, cuando se trata de permanencias en domicilio. d.- Libertad vigilada. e.- Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. f.- Prestaciones en beneficio a la comunidad. g.- Realización de tareas socioeducativas. Tienen en común que se llevan a efecto en el **ámbito sociocomunitario del menor.** Como el resto de las medidas implican una programación individualizada y una intervención preferentemente socioeducativa, y tienen como objetivos últimos el aumento de la responsabilidad y de la competencia social de los menores infractores, buscando con ello evitar la reincidencia en las conductas infractoras, mediante actuaciones diferenciadas según el tipo de medida y las condiciones establecidas en las resoluciones judiciales.
Programas y recursos socioeducativos en medio abierto.	La intervención con menores en medio abierto requiere de un enfoque y metodología en los que priman su inclusión en los recursos comunitarios normalizados o, en su caso, especializados. No obstante, según las necesidades detectadas, así como las obligaciones establecidas en el cumplimiento de las medidas judiciales en el ámbito de menores, requieren del establecimiento de unos programas especializados en función de la problemática que se aborda. **Actividades socioeducativas.** Actividades socioeducativas programadas en los Centros de Día y otros recursos de medio abierto: . Educación para la salud. . Actividades de apoyo al estudio. . Tecnologías de la Información y la Comunicación. . Educación en valores. . Prevención del consumo de drogas. . Educación y seguridad vial.

	. Educación afectivo-sexual. . Actividades de ocio y tiempo libre. . Otras actividades relevantes, tales como: **Tareas asistenciales y socioambientales.** Realización de actividades de interés social, que el menor, en determinados supuestos, ha consentido realizar. Las mismas se llevan a cabo en residencias de mayores, comedores sociales y otros recursos y dispositivos comunitarios, siempre velando por el cumplimiento de las condiciones, entre otras significativos e ineludibles, de: contar con un significado e interés social concreto, o realizarse en beneficio de personas en situación de precariedad; estar relacionadas, preferentemente, con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor; no atentar a la dignidad del mismo, ni estar supeditadas a la consecución de intereses económicos. **Atención y apoyo psicológico.** Esta relación de ayuda persigue fundamentalmente un desarrollo positivo de la autoestima, fomentar la responsabilidad, la capacidad de motivación interna, las habilidades de empatía y comunicación, las estrategias de relación interpersonal, bien en una atención individualizada o, en algunos casos, participando en un grupo de iguales en talleres tales como: . Desarrollo Personal y Competencia Social. . Relajación y Control de impulsos. . Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores Infractores (especialmente con aquellos menores que se encuentran en el segundo periodo del cumplimiento de la medida -libertad vigilada tras internamiento-). Asimismo, esta intervención indicada y necesaria en muchas ocasiones se complementa con el PAF: **Programa de Apoyo Familiar.** El Programa de Apoyo Familiar está dirigido principalmente a los menores y jóvenes que estén cumpliendo una medida de medio abierto, principalmente en los casos de libertad vigilada, así como a aquellos adultos que desempeñan los roles parentales dentro de su ámbito familiar, es decir, a sus padres, madres y/o tutores. El objetivo principal es mejorar las relaciones dentro del sistema familiar, a través de distintas intervenciones muy dirigidas a acrecentar las capacidades de los miembros del grupo familiar para resolver sus conflictos con sus propios recursos, diferenciando las intervenciones según sean de: **A. Apoyo individual: menor o joven.** . Reconocimiento del sistema familiar del que forma parte y de su influencia en su desarrollo. . Expresión en las emociones y los sentimientos. . Emplear habilidades y estrategias adecuadas en las relaciones intrafamiliares. **B. Apoyo a adultos: figuras parentales.** . Asumir la responsabilidad que tienen como adultos. . Fomentar las habilidades, estrategias y estilos educativos adecuados en las relaciones con sus hijos/as. . Expresión de las emociones y los sentimientos que les genera el proceso.

	C. Escuela de Convivencia y parentalidad positiva: una intervención con grupos de padres y madres. . Crear un espacio en donde las familias sean capaces de compartir y aprender de las experiencias propias y ajenas. . Fomentar las capacidades y participar y compartir conocimientos y experiencias en grupo. . Crear vínculos e incentivos de autoayuda y apoyo en el grupo. **D. Mediación padres-hijos** . Mejora de la capacidad de expresar el conflicto vivido, y de escuchar a la otra parte. . Fomento de la negociación y la cooperación para llegar a acuerdos. . Mantenimiento de los acuerdos y, en su caso, revisión y actualización.
Programa de Inserción Sociolaboral.	Es destacable en cuanto a la prioridad de la intervención, dadas las edades y el momento evolutivo de los adolescentes, dos ámbitos específicos: el de la formación, propiamente escolar y/o socioeducativa como hemos indicado anteriormente, y el sociolaboral que garantice el desarrollo de capacidades y las perspectivas de integración social presente y futura, por medio del establecimiento de itinerarios que tienen que ver con: . Motivación y reconocimiento de las capacidades relacionadas con la inserción sociolaboral y el desempeño en la actividad. . Orientación laboral y determinación de itinerarios formativos y de inserción. . Actividades de preparación personal y búsqueda activa de empleo. . Actividades de formación prelaboral. . Talleres formativos marcadamente prácticos. . Prácticas formativas en empresas. . Acompañamiento individualizado y coaching en el proceso de inclusión laboral.
Programa reparaciones extrajudiciales.	Con este Programa se proporciona un marco distinto de resolución de conflictos y nuevas formas de reacción frente a las infracciones protagonizadas por menores, concretándose según la legislación vigente en distintas fórmulas de solución extrajudicial: **. Conciliación**, a través de la participación víctima y la celebración de un encuentro entre las partes, regulado por un técnico mediador de la Agencia. **. Reparación del daño**: según los acuerdos alcanzados tras el encuentro con la víctima, y la denominada Reparación Social para los casos en que no ha sido posible la realización de este encuentro, o la reparación acordada es de carácter indirecto con respecto al daño producido. **. Tareas educativas**, cuya finalidad es la realización de actividades de contenido educativo favorecedoras del proceso de desarrollo del menor, encaminadas sobre todo al desarrollo de la competencia social; y, en otras casos, la realización de determinados Servicios en beneficio de la comunidad, mediante actividades de interés social.

2.2.3.- PROGRAMA DE MEDIACIÓN.

El Programa de Mediación pone a disposición de los ciudadanos en nuestra región para intentar evitar un proceso judicial en el caso de delitos cometidos por menores.

La **mediación penal con menores infractores e**s una forma de participación activa en un proceso para alcanzar unos acuerdos de solución extrajudicial entre las partes. El objetivo es otorgar el protagonismo a las partes para resolver el conflicto que ha llevado a la denuncia.

Tras la apertura del expediente correspondiente, el Ministerio Fiscal decide qué casos pueden tramitarse por vía extrajudicial. Asimismo, los Equipos Técnicos de Asesoramiento de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor podrán orientar, tras las entrevistas que realizan, acerca de la recomendación de una posible solución extrajudicial. Corresponde al mediador la valoración, tras las entrevistas individuales con las partes, sobre la adecuación y viabilidad de la mediación.

La **mediación penal p**ermite intentar conseguir una solución sin la necesidad de pasar por un proceso judicial, da la oportunidad al menor denunciado de reparar el daño causado, da la oportunidad al denunciante de ser escuchado y tenido en cuenta. Al ser un procedimiento no confrontativo y pacífico, conlleva un menor coste emocional. Se ahorra tiempo: el proceso es más corto e inmediato que la vía judicial y evita que el conflicto perdure en el tiempo.

2.2.4.- PROGRAMAS ESPECIALIZADOS.

Desde el momento de su creación, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, comprobó que diversas respuestas e intervenciones educativas y judiciales que se venían aplicando de forma general a todos los menores atendidos, con cierta frecuencia no eran suficientemente eficaces al no ajustarse a las características y circunstancias propias de cada menor y no tener en cuenta la especificidad del delito cometido.

En la actualidad, sabemos que el perfil de los menores que llegan a la Agencia ha variado sustancialmente respecto al de años atrás, así como los tipos de delitos cometidos y, por lo tanto, ha sido preciso el desarrollo de programas especializados de intervención que atiendan esta especificidad. Con el objetivo de obtener los mayores índices de reinserción, debemos individualizar el tratamiento de cada caso dando la respuesta ajustada a las necesidades que presenta cada menor, teniendo en cuenta además que ajustar la intervención a las necesidades reales reduce el coste de la intervención.

La Comunidad de Madrid ha desarrollado **Programas Especializados** de tipo **General** -comunes para todos los menores con delitos graves- que van acompañados de otros **Específicos** para el abordaje de determinados delitos, conductas o necesidades cuando el caso así lo requiere. Todos ellos se desarrollan con respaldo de diferentes Universidades de la Comunidad de Madrid o Asociaciones de reconocido prestigio expertas en la materia de que se trate.

Los **Programas Especializados de tipo General** desarrollados son:

1. **Programa para la Predicción del Riesgo de Reincidencia.** Las investigaciones internacionales realizadas los últimos años colocan en la Predicción y Gestión del Riesgo de Reincidencia el eje central de evaluación e intervención con los menores que delinquen. Este Programa permite un control y seguimiento pormenorizado de cada menor, ajustado a criterios metodológicos científicos, posibilitando la transmisión de información -a instancias judiciales u otros organismos- basada en la evidencia, de forma clara y concreta. Su desarrollo está proporcionando además una base de datos muy importante, con información valiosa tanto para el trabajo cotidiano con el menor como para llevar a cabo investigaciones y estudios.
2. **Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores Infractores.** La violencia, en sus distintas formas, se ha convertido en el componente más habitual -y grave- de la

conducta infractora en menores. Por ello, la Agencia ha desarrollado este Programa que se aplica a todos los menores con delitos de cierta gravedad y que está dirigido a cambiar las actitudes y las creencias que justifican la violencia, así como las emociones negativas asociadas a la misma y los hábitos agresivos que conducen a la comisión del acto delictivo.

Los **Programas Especializados de tipo Específico** desarrollados son:

1. **Programa de Intervención por Maltrato Familiar Ascendente.** La Agencia decidió desarrollar este Programa para dar una respuesta eficaz y ajustada a una problemática, como es la de los hijos que agreden a sus padres que, en los últimos años, ha adquirido un gran volumen y repercusión social. La clave del éxito del programa ha sido plantear que este tipo de conductas son abordables desde una perspectiva integral, considerando que la relación padres/hijos es el eje central de las conductas motivo de denuncia y alejándonos de modelos explicativos más relacionados con enfermedad o patología. Entendemos que la intervención familiar es necesaria para reconducir la situación relacional que ha dado lugar a la medida judicial y que esta relación que se presenta no es fruto del paso por un momento evolutivo determinado, la adolescencia, o un episodio puntual, sino que se ha ido gestando a lo largo de la historia familiar. Es el cambio en esta forma ya establecida de relacionarse el objetivo fundamental de trabajo. Se desarrolla en diversos recursos creados por la Agencia, según el tipo de medida adoptada, como es el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales "El Laurel" o el Grupo de Convivencia "Luis Amigó" y en su elaboración y desarrollo se ha contado con la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
2. **Programa "ENLACE" de Intervención en el Consumo de Drogas.** Este Programa es fruto del proyecto de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la fundación "Centro Español de Solidaridad Proyecto Hombre Madrid", con el fin de dar respuesta a la necesidad de profundizar en las actuaciones que se llevan a cabo en materia de drogas en los diferentes centros de ejecución de medidas judiciales de internamiento. El programa diseñado parte de la especificidad de la población atendida -en nuestro caso, menores infractores internos en dichos Centros- y de la valoración del nivel de riesgo que presenta cada caso. El consumo de drogas es una constante presente en un alto porcentaje de la población infractora. Intervenir sobre este aspecto reduce significativamente el riesgo de que un menor vuelva a reincidir.
3. **Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales Juveniles.** Este programa, que se inicia en enero del 2006 bajo la denominación "Desarrollo Integral para Agresores Sexuales" (DIAS), desarrollado por técnicos de la Agencia, cumple el objetivo de intervenir sobre aquellas variables cualitativas y cuantitativas que presentan los menores/jóvenes relacionadas directamente con la disminución del riesgo de reincidencia en la comisión de delitos de esta índole. Las sesiones de intervención terapéutica están dedicadas al desarrollo de la autoestima, la educación sexual, las habilidades para las relaciones afectivas, el tratamiento de las distorsiones cognitivas, el autocontrol y la modificación del impulso sexual entre otros, para implementar en última instancia un programa de prevención de recaídas.
4. **Programa de Atención a madres gestantes y/o con hijos menores de tres años**, dirigido a prestar atención a un perfil de población con necesidades específicas. Para ello, se han adecuado infraestructura y espacios favorecedores de la integración madre-hijo, desarrollando un Proyecto Educativo de Centro especializado que tiene como eje fundamental la potenciación del vínculo madre-hijo/a, facilitando una formación profesional específica para el personal del centro y estableciendo un Convenio con la Consejería de Educación para la escolarización de los niños menores de tres años.
5. **Programa por Salud Mental.** Su objetivo es la restauración y promoción de la salud mental y por tanto el ajuste y la armonía integral en función de la condición clínica que presente el caso. Para ello

se debe elaborar un diagnóstico diferencial de la psicopatología asociada a la comisión del delito imputado, realizar un análisis de las necesidades individuales del caso, remitir las alteraciones de conducta que dificulten la integración del menor en un entorno normalizado y desarrollar un programa psico-socio-educativo adaptado a cada caso.

6. **Programa de Paternidad Responsable (PARES).** Programa específico para la intervención con menores infractores que cumplen medidas judiciales de internamiento en régimen semiabierto y abierto, que tienen como característica común ser padres adolescentes. Sus objetivos fundamentales son facilitar a los participantes estrategias, herramientas e información necesarias para desarrollar su paternidad de forma responsable y generar una reflexión por parte de los internos acerca de su papel de padres y la manera en que éste se va a integrar en su proyecto de vida.
7. **Programa de Violencia en la relación de Pareja (VIOPAR).** Programa específico para la intervención especializada en aquellos casos en los que el Juez ha impuesto una medida relacionada con la violencia en el entorno de la pareja, siendo su objetivo la prevención de la emisión de nuevas conductas violentas en el ámbito de las relaciones de pareja. Se desarrolla a lo largo de siete módulos entre cuyos contenidos figuran la identificación y expresión de emociones, el trabajo con las creencias que sustentan el maltrato, el manejo de la ira o el desarrollo de habilidades de comunicación y relación.

4.- ATENCIÓN A MENORES EN CONFLICTO SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

El Ayuntamiento de Madrid, como hemos visto en el apartado anterior al referirnos las competencias de las Administraciones Locales, no tiene competencias en materia de atención a menores en conflicto o menores infractores.

El Ayuntamiento de Madrid, desde el ámbito de los Servicios Sociales, está obligado por imperativo de Ley, a:

- Intervenir con los menores de 14 años que han cometido un hecho tipificado como delito o falta, pero que por edad no les es aplicable la L.O. 5/2.000.
- Intervenir con los menores infractores a los que el Juez de Menores o el Ministerio Fiscal le ha impuesto una medida en la que tienen que colaborar con el entorno comunitario.

Es importante recordar que, según el **Manual de Protección de Menores del Ayuntamiento de Madrid: "**Las situaciones a atender por el Sistema de Protección de Menores son las de **menores de 18 años**, empadronados o residentes de forma estable o temporal en el Municipio (tengan o no empadronamiento o residencia legal) que se encuentren en situaciones de dificultad social, de desprotección o de **conflicto social**" (este documento se encuentra desde hace algunos años en revisión para poder adaptarse a las nuevas legislaciones en materia de niños, niñas y adolescentes).

Bibliografía

. Ley Orgánica 5/2.000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641

. Real Decreto 1.774/2.004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2.000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/07/30/1774

. Ley 3/2.004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-2730-consolidado.pdf